

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3969/2536

นาง เปรมจิตต์ สิทธิศิริ

โจทก์

นางสาว ลัก ษณ์ เจริญอุทิศ หรือทองเดช

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138 (1)

จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล ศาลฎีกาสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวน จำเลยมิได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นตามที่อ้างไว้ในคำฟ้องอุทธรณ์ จึงมิใช่เรื่องการฉ้อฉลตามที่อ้าง ไม่เข้าเหตุที่จะอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(1)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้ยืมจำนวน 200,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 200,000 บาทก่อนวันนัดพิจารณา โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่า จำเลยตกลงยินยอมชำระหนี้เงินกู้รวมทั้งสิ้น 260,000 บาท ให้แก่โจทก์โดยนำมาวางต่อศาลภายในกำหนดสามวันนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความหากจำเลยผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีโดยยอมรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 260,000 บาท นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นศาลชั้นต้นพิพากษาศาลฎีกาตามยอม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้เพิกถอนสัญญา
ประนีประนอมยอมความและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้ว
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงในสำนวนยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีตามฎีกา
โจทก์ได้ จึงมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จำเลย
กล่าวอ้างในคำฟ้องอุทธรณ์และที่โจทก์กล่าวอ้างในคำแก้อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นทำการ
ไต่สวนตามคำสั่งศาลฎีกาในวันนัดไต่สวนจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลชั้น
ต้นสั่งงดไต่สวนพยานจำเลยคงไต่สวนพยานโจทก์แล้วส่งสำนวนให้ศาลฎีกาพิจารณา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความโดยอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล แต่เมื่อศาลฎีกาสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วจำเลย
มิได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นตามที่อ้างไว้ในคำฟ้องอุทธรณ์ ฉะนั้นกรณีจึงไม่ใช่
เรื่องที่มีการฉ้อฉลตามที่อ้าง ไม่เข้าเหตุที่จะอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(1) ที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยมาจึงเป็นการไม่ชอบ"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ